一、租房基础流程（详细版）

1. 看房环节（核心避坑第一步）
    1. 产权核实：要求房东出示《房屋所有权证》《不动产权证书》，确认房屋产权人是房东本人（身份证与房产证姓名一致）；若为共有产权（如夫妻共有的房子），需所有产权人签字同意出租，否则合同可能无效。
    2. 房屋现状确认：仔细检查房屋结构（墙面、地面、门窗是否完好，有无漏水、开裂、发霉），家具家电（空调、冰箱、洗衣机、热水器、床、衣柜等）的数量、完好程度，拍照 / 录像留存（含水电燃气表底数、门窗锁具、墙面现状），避免退租时被无故克扣押金。
    3. 周边环境确认：核实房屋是否临近噪音源（如马路、工地、KTV），确认周边配套（公交、地铁、超市、医院），询问物业费、水电网费标准，确认是否有隐藏费用（如公摊费、电梯费）。
    4. 房东资质核实：若为二房东出租，必须要求二房东出示原房东的书面授权委托书（明确转租权限、租期、租金分配等），否则原房东有权随时收回房屋，租客可能面临无房可住的风险。
2. 签约前准备（关键环节，避免后期纠纷）
    1. 明确核心约定：提前与房东协商好租期（如 1 年、2 年）、租金金额、支付方式（押一付一、押一付三、押二付一）、租金调整规则（是否允许涨租、涨租比例、通知时间）。
    2. 押金约定：明确押金金额（通常为 1-2 个月租金，部分城市规定不得超过 1 个月租金）、押金退还条件、退还时限（退租后 3-7 个工作日，最长不超过 15 日）、押金扣除情形（仅人为损坏房屋、家具家电，或拖欠租金、费用时可扣除，无约定不得扣除）。
    3. 费用承担约定：明确水电燃气网费、物业费、供暖费、有线电视费、电梯费、公摊费等各项费用的承担方（通常物业费由房东承担，水电网费由租客承担，具体以约定为准），约定费用缴纳方式（月缴、季缴）、缴纳日期。
    4. 维修责任约定：明确房屋及家具家电的维修责任 —— 自然老化、正常损耗（如水管老化漏水、家电正常损坏）由房东承担维修费用及责任；人为损坏（如租客砸坏墙面、弄坏家电）由租客承担维修费用或照价赔偿。
    5. 其他约定：明确是否允许转租、分租、群租，是否允许装修、改造房屋，是否允许养宠物，提前退租的规则（违约金金额、通知时间），房屋租赁期间的拆迁、出售处理方式。
3. 签约环节（核心，避免霸王条款）
    1. 合同形式：租赁期限超过 6 个月的，必须签订书面租赁合同，严禁口头约定（口头约定难以维权）；不签空白合同，所有约定条款必须书面明确，手写补充条款需双方签字确认。
    2. 合同必备条款（缺一不可）：
        - 双方基本信息：出租方（房东）、承租方（租客）的姓名、身份证号、联系方式、联系地址。
        - 房屋基本信息：房屋具体地址、建筑面积、户型、房屋用途（居住、办公等，严禁用于违法活动）。
        - 租赁期限：明确起止日期，是否自动续期（若自动续期，需明确续期期限、租金调整方式）。
        - 租金相关：租金金额、支付方式、支付日期、逾期支付的违约责任（如逾期

1 天按租金的 0.5% 支付违约金）。
    - 押金相关：押金金额、退还条件、退还时限、扣除情形。
    - 费用承担：各项费用的承担方、缴纳方式、缴纳日期。
    - 维修责任：房屋及家具家电的维修责任划分、维修时限。
    - 合同解除：双方违约情形、提前解除合同的条件、违约金计算方式。
    - 争议解决：协商不成的，可向房屋所在地的街道调解委员会申请调解，或向住建部门投诉，或向人民法院提起诉讼。
  3. 签约注意事项：仔细阅读合同每一条款，对模糊、不合理的条款（如“押金不退”“提前退租需赔付 3 个月租金”等霸王条款），要求房东修改后再签字；双方各执一份合同，签字盖章后生效，切勿只签一份合同（避免房东篡改条款）。
4. 交房环节（留存证据，避免后期扯皮）
  1. 现场交接：房东与租客共同到场，抄录水电燃气表底数，记录在交接单上，双方签字确认；拍照 / 录像留存房屋现状、家具家电状况（含细节，如家电型号、墙面有无划痕）。
  2. 物品交接：核对家具家电清单，确认数量、完好程度，明确哪些物品是房东提供、哪些是租客自带，交接单上注明物品状态，双方签字确认。
  3. 钥匙交接：交接房屋钥匙、门禁卡、水电燃气卡等，记录在交接单上，双方签字确认；测试门窗锁具、水电燃气、家电是否能正常使用，有问题当场提出，要求房东维修或更换。
  4. 费用结清：确认交房前的水电燃气、物业费等费用已结清，房东出示缴费凭证，避免租客承担前任租客的欠费。
5. 租赁期间（规范履行，避免纠纷）
  1. 租客义务：按时支付租金、各项费用；妥善保管房屋及家具家电，不得擅自转租、分租、群租，不得改变房屋用途，不得违规装修、破坏房屋结构；租赁期间发现房屋及家电问题，及时通知房东维修；不得利用房屋从事违法活动（如赌博、传销）。
  2. 房东义务：按照合同约定交付房屋，保证房屋符合居住条件；履行房屋及家电的维修义务，接到租客维修通知后，及时安排维修（一般 7 日内）；不得擅自进入出租房屋（如需进入，需提前 24 小时通知租客，经租客同意）；不得单方面随意涨租、强制赶人。
  3. 日常留存证据：所有与房东的沟通（租金支付、维修通知、退租协商等），均保留文字记录（微信、短信、邮件）、转账记录（租金、押金、费用缴纳），避免口头沟通无凭证。
6. 退租环节（顺利退租，全额拿回押金）
  1. 提前通知：按照合同约定，提前向房东提交退租通知（如提前 30 天），书面通知（微信、短信、邮件均可），留存通知记录。
  2. 房屋交接：退租时，租客需将房屋打扫干净，恢复原状（不得损坏墙面、地面、家具家电），结清所有水电燃气、物业费等费用，出示缴费凭证；房东与租客共同到场，核对房屋现状、家具家电状况，抄录水电燃气表底数，确认无问题后，在交接单上签字确认。
  3. 押金退还：房东需在合同约定的时限内（退租后 3-7 个工作日），全额退还押金；若有扣除情形（如人为损坏），房东需出示明确的证据（如维修发票），说明扣除金额及理由，双方协商一致后，扣除相应费用后退还剩余押金；房东不得无故克扣、拖延退还押金。

二、租赁合同核心条款详解（含法律依据）

1. 双方身份信息条款（必备）
    - 核心要求：出租方需提供真实的身份证、房产证，承租方需提供真实的身份证；若为代理人出租，需提供代理人身份证、房东授权委托书；若为共有房屋，需所有产权人签字确认。
    - 法律依据：《民法典》第七百零三条 租赁合同是出租人将租赁物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同。第七百零四条 租赁合同的内容一般包括租赁物的名称、数量、用途、租赁期限、租金及其支付期限和方式、租赁物维修等条款。
    - 避坑提醒：切勿租给无身份证、无授权的“二房东”，避免出现“假房东”骗租，导致租客无房可住、租金损失。
2. 房屋基本信息条款（必备）
    - 核心要求：明确房屋具体地址（精确到门牌号）、建筑面积、户型（如两室一厅）、房屋用途（仅用于居住，严禁用于办公、经营、违法活动）；明确房屋内家具家电清单（名称、数量、型号、完好程度），避免后期房东诬陷租客损坏物品。
    - 法律依据：《民法典》第七百零九条 承租人应当按照约定的方法使用租赁物。对租赁物的使用方法没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，应当根据租赁物的性质使用。
    - 避坑提醒：房屋用途必须明确，若租客擅自改变用途（如将居住房改为办公房），房东有权解除合同，要求租客承担违约责任；家具家电清单需详细，避免房东后期添加“不存在的物品”，要求租客赔偿。
3. 租赁期限条款（必备）
    - 核心要求：明确租赁起止日期（如 2026 年 5 月 1 日 - 2027 年 4 月 30 日）；明确是否自动续期（若自动续期，需明确续期期限、租金调整方式；若不自动续期，租客需在租期届满前提前通知房东是否续租）；租赁期限超过 20 年的，超过部分无效。
    - 法律依据：《民法典》第七百零五条 租赁期限不得超过二十年。超过二十年的，超过部分无效。租赁期限届满，当事人可以续订租赁合同；但是，约定的租赁期限自续订之日起不得超过二十年。第七百三十四条 租赁期限届满，承租人继续使用租赁物，出租人没有提出异议的，原租赁合同继续有效，但是租赁期限为不定期。
    - 避坑提醒：不定期租赁（如未约定租赁期限、租期届满后未续订），双方均可随时解除合同，但需提前通知对方（房东提前 15 日，租客提前 30 日）；若租客未提前通知，可能需承担违约责任。
4. 租金条款（必备）
    - 核心要求：明确租金金额（如每月 2500 元，大写：人民币贰仟伍佰元整）、支付方式（押一付一、押一付三、押二付一）、支付日期（如每月 5 日前支付当月租金）；明确租金调整规则（如每年涨租不超过 5%，涨租需提前 30 日书面通知租客）；明确逾期支付租金的违约责任（如逾期 1 天按租金的 0.5% 支付违约金，逾期超过 15 日，房东有权解除合同，收回房屋）。
    - 法律依据：《民法典》第七百二十一条 承租人应当按照约定的期限支付租金。对支付租金的期限没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定，租赁期限不满一年的，应当在租赁期限届满时支付；租赁期限一年以上的，应当在每届满一年时支付，剩余期限不满一年的，应当在租赁期限届满时支付。第七百二十二条 承租人无正当理由未支付或者迟延支付租金的，出租人可以请求承租人在合理期限内支付；承租人逾期不支付的，出租人可以解除合同。
    - 避坑提醒：租金金额需大写 + 小写，避免房东篡改；租金支付方式需明确，避免房

东要求“一次性支付全年租金”（增加租客资金压力）；租金调整需书面约定，房东不得单方面随意涨租。

5. 押金条款（必备）
    - 核心要求：明确押金金额（通常为 1-2 个月租金，部分城市规定不得超过 1 个月租金）、押金退还条件（退租时房屋无损坏、费用已结清、无违约行为）、押金退还时限（退租后 3-7 个工作日，最长不超过 15 日）、押金扣除情形（仅人为损坏房屋、家具家电，或拖欠租金、费用时可扣除，扣除金额需有证据支撑）。
    - 法律依据：《民法典》第五百八十六条 当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。定金合同自实际交付定金时成立。定金的数额由当事人约定；但是，不得超过主合同标的额的百分之二十，超过部分不产生定金的效力。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。(押金参照定金规则，不得超过主合同标的额的 20%)
    - 避坑提醒：严禁房东要求“押金超过 2 个月租金”；严禁房东以“居住不满一年”“提前退租”“房屋清洁费”等无合同依据的理由，无故克扣押金；退租时，需当场结清所有费用，要求房东出具“押金退还凭证”。
6. 费用承担条款（必备）
    - 核心要求：明确水电燃气网费、物业费、供暖费、有线电视费、电梯费、公摊费等各项费用的承担方；明确费用缴纳方式（月缴、季缴）、缴纳日期；明确逾期缴纳费用的违约责任（如逾期缴纳水电网费，由租客承担滞纳金）。
    - 常见约定：物业费、电梯费、公摊费通常由房东承担；水电燃气网费、有线电视费通常由租客承担；供暖费可约定由房东或租客承担，具体以双方约定为准。
    - 避坑提醒：所有费用承担方需书面明确，避免后期房东推诿责任，要求租客承担本应由房东承担的费用；租客需按时缴纳各项费用，留存缴费凭证，避免因逾期缴纳产生滞纳金，或被房东以此为由解除合同。
7. 维修责任条款（必备）
    - 核心要求：明确房屋及家具家电的维修责任划分 —— 自然老化、正常损耗（如水管老化漏水、家电正常损坏、墙面开裂）由房东承担维修费用及责任；人为损坏（如租客砸坏墙面、弄坏家电、违规使用导致水管堵塞）由租客承担维修费用或照价赔偿；明确维修时限（房东接到维修通知后，一般 7 日内安排维修，逾期未维修的，租客可自行维修，维修费用由房东承担）。
    - 法律依据：《民法典》第七百一十二条 出租人应当履行租赁物的维修义务，但是当事人另有约定的除外。第七百一十三条 承租人在租赁物需要维修时可以请求出租人在合理期限内维修。出租人未履行维修义务的，承租人可以自行维修，维修费用由出租人负担。因维修租赁物影响承租人使用的，应当相应减少租金或者延长租期。因承租人的过错致使租赁物需要维修的，出租人不承担前款规定的维修义务。
    - 避坑提醒：租赁期间发现房屋及家电问题，需及时书面通知房东（留存通知记录），避免房东以“未通知”为由，拒绝承担维修责任；租客不得擅自维修房屋及家电，若自行维修，需提前通知房东，留存维修发票，避免后期房东不认可维修费用。
8. 转租、分租条款（必备）
    - 核心要求：明确是否允许转租、分租、群租；若允许转租，需明确转租的条件（如提前 30 日书面通知房东、转租期限不得超过原租赁期限、转租对象需经房东同意）；若不允许转租，租客擅自转租的，房东有权解除合同，收回房屋，要求租客承担违约责任。
    - 法律依据：《民法典》第七百一十六条 承租人经出租人同意，可以将租赁物转租给

第三人。承租人转租的，承租人与出租人之间的租赁合同继续有效；第三人造成租赁物损失的，承租人应当赔偿损失。承租人未经出租人同意转租的，出租人可以解除合同。第七百一十七条 承租人经出租人同意将租赁物转租给第三人，转租期限超过承租人剩余租赁期限的，超过部分的约定对出租人不具有法律约束力，但是出租人与承租人另有约定的除外。

- 避坑提醒：租客不得擅自转租、分租，尤其是群租（部分城市禁止群租，违规群租可能面临处罚）；若需转租，必须获得房东书面同意，签订转租协议，明确转租责任。

9. 合同解除条款（必备）
    - 核心要求：明确双方违约情形，及对应的合同解除条件、违约责任：
        - 房东违约情形：未按合同约定交付房屋；未履行维修义务，导致房屋无法正常居住；单方面随意涨租、强制赶人；房屋属于违法建筑、危房，无法居住；房东无合法处分权（假房东、二房东无授权）。
        - 租客违约情形：逾期支付租金，经催告后仍不支付；擅自转租、分租、群租；改变房屋用途，违规装修、破坏房屋结构；利用房屋从事违法活动；故意损坏房屋及家电家具；提前退租未按合同约定通知房东。
    - 法律依据：《民法典》第七百二十二条 承租人无正当理由未支付或者迟延支付租金的，出租人可以请求承租人在合理期限内支付；承租人逾期不支付的，出租人可以解除合同。第七百一十一条 承租人未按照约定的方法或者未根据租赁物的性质使用租赁物，致使租赁物受到损失的，出租人可以解除合同并请求赔偿损失。
    - 避坑提醒：合同解除后，双方需结清所有费用，租客需返还房屋，房东需退还押金（无违约情形）；若一方违约，需承担违约责任（如赔付违约金），违约金金额需书面约定，不得过高（一般不超过 3 个月租金）。
10. 争议解决条款（必备）
    - 核心要求：明确争议解决方式，优先协商；协商不成的，可向房屋所在地的街道调解委员会申请调解，或向当地住建部门、12315 投诉；调解不成的，可向房屋所在地的人民法院提起民事诉讼（小额纠纷可申请小额诉讼，流程更快捷）。
    - 法律依据：《民法典》第二百三十三条 物权受到侵害的，权利人可以通过和解、调解、仲裁、诉讼等途径解决。
    - 避坑提醒：争议解决方式需明确，避免后期双方对“去哪里维权”产生分歧；维权时，需留存好所有证据（合同、转账记录、聊天记录、照片、录音等），证据越充分，维权成功率越高。

三、押金相关法律规定（详细版，含常见纠纷处理）

1. 押金的性质与法律依据
    - 押金性质：押金是租客为担保租赁合同的履行，向房东支付的保证金，属于履约担保，不是预付款、定金（定金有双倍返还规则，押金无此规则）。
    - 法律依据：《民法典》第五百八十六条 当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。定金合同自实际交付定金时成立。定金的数额由当事人约定；但是，不得超过主合同标的额的百分之二十，超过部分不产生定金的效力。（押金参照定金规则，不得超过主合同标的额的 20%，即租金的 20%，若租金为每月 2500 元，押金不得超过 500 元；部分城市规定押金不得超过 1 个月租金）。
    - 核心原则：押金的唯一作用是担保租客履行合同，无违约行为、房屋无损坏、费用已结清的，房东必须全额退还押金，不得无故克扣。
2. 押金退还的条件（必须同时满足）
    1. 租赁合同期满，或双方协商一致解除合同。

2. 租客无违约行为（如未拖欠租金、未损坏房屋及家电、未擅自转租等）。
3. 房屋及家具家电无损坏（自然老化、正常损耗除外）。
4. 所有水电燃气、物业费、滞纳金等费用已结清。
5. 租客已按合同约定返还房屋，完成交接手续。

3. 押金退还的时限
   - 合同有约定的，按合同约定执行（通常为退租后 3-7 个工作日）；
   - 合同无约定的，按法律规定执行，最长不超过 15 个工作日；
   - 房东逾期退还押金的，租客可要求房东支付逾期利息（按同期 LPR 计算），或向住建部门投诉、起诉。
4. 押金可扣除的情形（仅以下 3 种，无约定不得扣除）
   1. 租客人为损坏房屋及家具家电（如砸坏墙面、弄坏家电、违规使用导致水管堵塞、门窗损坏等），扣除相应的维修费用或赔偿费用（需房东提供维修发票、赔偿凭证）。
   2. 租客拖欠租金、水电燃气、物业费等费用，扣除相应的欠费金额。
   3. 租客违反合同约定，需承担违约责任（如提前退租、擅自转租），扣除约定的违约金（违约金金额不得过高，一般不超过 3 个月租金）。
5. 常见押金纠纷及处理方法

（1）房东无故克扣押金（最常见）
- 常见情形：房东以“居住不满一年”“提前退租（无违约）”“房屋清洁费”“家电折旧费”“墙面轻微划痕（自然损耗）”等无合同依据的理由，克扣押金。
- 处理方法：
  1. 与房东协商，出示合同条款，明确押金退还的条件，要求房东全额退还；
  2. 协商不成，向房屋所在地的街道调解委员会申请调解；
  3. 调解不成，向当地住建部门、12315 投诉；
  4. 投诉无果，向房屋所在地的人民法院提起民事诉讼，要求房东全额退还押金，并支付逾期利息。
- 证据要求：合同、押金支付凭证、退租交接单、房屋现状照片 / 录像、与房东的沟通记录（证明房东无故克扣押金）。

（2）房东拖延退还押金
- 常见情形：退租后，房东以“需要核算费用”“财务审批”等理由，拖延退还押金（超过 15 个工作日）。
- 处理方法：
  1. 书面通知房东（微信、短信、邮件），要求其在合理期限内（如 3 日内）退还押金；
  2. 房东仍拖延的，向住建部门投诉、起诉，要求房东退还押金，并支付逾期利息。

（3）租客违约，房东扣除押金
- 常见情形：租客拖欠租金、损坏房屋及家电、擅自转租，房东扣除相应的费用后，拒绝退还剩余押金。
- 处理方法：
  1. 核对房东扣除的费用，要求房东出示明确的证据（维修发票、欠费凭证、违约证明）；
  2. 若扣除金额合理，接受扣除后，要求房东退还剩余押金；
  3. 若扣除金额过高（如违约金超过 3 个月租金），与房东协商降低，协商不成，向法院起诉，要求房东退还不合理扣除的金额。

6. 押金相关避坑提醒
    1. 签约时，务必书面明确押金金额、退还条件、退还时限、扣除情形，避免口头约定。
    2. 交房时，拍照 / 录像留存房屋现状、家具家电状况，避免退租时房东诬陷租客损坏物品。
    3. 租赁期间，按时支付租金、各项费用，妥善保管房屋及家电，避免因自身违约导致押金被扣除。
    4. 退租时，当场结清所有费用，完成交接手续，要求房东出具“押金退还凭证”，避免后期扯皮。
    5. 严禁房东要求“押金超过 2 个月租金”，若遇到，可向住建部门投诉。

四、房东常见违法 / 违约行为（详细版，含维权方法）

1. 未签书面合同即收租金（违法）
    - 行为描述：租赁期限超过 6 个月，房东未与租客签订书面租赁合同，仅口头约定，收取租金。
    - 法律依据：《民法典》第七百零七条 租赁期限六个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式，无法确定租赁期限的，视为不定期租赁。
    - 维权方法：
        1. 要求房东补签书面租赁合同，明确双方权利义务；
        2. 若房东拒绝补签，租客可随时解除合同，要求房东退还押金、剩余租金；
        3. 若房东克扣押金、剩余租金，可向住建部门投诉、起诉。
2. 无故克扣、拖延退还押金（违约）
    - 行为描述：退租时，租客无违约、房屋无损坏、费用已结清，房东以无合同依据的理由（如居住不满一年、房屋清洁费）克扣押金，或拖延退还押金（超过 15 个工作日）。
    - 法律依据：《民法典》第五百零九条 当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
    - 维权方法：
        1. 与房东协商，出示合同条款、交接记录，要求全额退还押金；
        2. 协商不成，向街道调解委员会申请调解；
        3. 调解不成，向住建部门、12315 投诉；
        4. 投诉无果，向法院起诉，要求房东退还押金，并支付逾期利息。
3. 擅自进入出租房屋，侵犯隐私（违法）
    - 行为描述：房东未提前 24 小时通知租客，擅自进入出租房屋（如查房、维修、带人看房），侵犯租客的隐私权。
    - 法律依据：《民法典》第一千零三十二条 自然人享有隐私权。任何组织或者个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。隐私是自然人的私人生活安宁和不愿为他人知晓的私密空间、私密活动、私密信息。
    - 维权方法：
        1. 当场制止房东的行为，要求房东道歉；
        2. 留存证据（照片、录音、聊天记录），要求房东赔偿精神损失（若造成严重影响）；
        3. 若房东多次擅自进入，可解除合同，要求房东退还押金、剩余租金，并赔偿损失；
        4. 情节严重的，可向公安机关报案。

4. 租期内单方面随意涨租（违约）
    - 行为描述：租赁合同未约定涨租规则，或未提前 30 日书面通知租客，房东单方面随意涨租，要求租客支付更高的租金，否则强制赶人。
    - 法律依据：《民法典》第五百四十三条 当事人协商一致，可以变更合同。
    - 维权方法：
        1. 拒绝支付涨租后的租金，要求房东按原合同约定的租金执行；
        2. 与房东协商，若双方无法达成一致，可解除合同，要求房东退还押金、剩余租金；
        3. 若房东强制赶人、停水停电，可向住建部门投诉、报警，或向法院起诉，要求房东赔偿损失。
5. 不履行房屋维修义务（违约）
    - 行为描述：房屋及家电出现自然老化、正常损坏（如水管漏水、空调故障、墙面开裂），租客书面通知房东维修后，房东未在合理期限内（7 日内）安排维修，导致房屋无法正常居住。
    - 法律依据：《民法典》第七百一十二条 出租人应当履行租赁物的维修义务，但是当事人另有约定的除外。
    - 维权方法：
        1. 再次书面通知房东，明确维修时限，留存通知记录；
        2. 房东仍不维修的，租客可自行维修，留存维修发票，要求房东承担维修费用；
        3. 若维修影响租客使用，可要求房东相应减少租金、延长租期；
        4. 若房屋无法正常居住，可解除合同，要求房东退还押金、剩余租金，并赔偿损失。
6. 以卖房为由强制赶人，未履行提前通知义务（违约）
    - 行为描述：租赁期间，房东将房屋出售，未提前 30 日书面通知租客，强制要求租客提前退租，或未给予租客优先购买权。
    - 法律依据：《民法典》第七百二十五条 租赁物在承租人按照租赁合同占有期限内发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力。第七百二十六条 出租人出卖租赁房屋的，应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利；但是，房屋按份共有人行使优先购买权或者出租人将房屋出卖给近亲属的除外。
    - 维权方法：
        1. 拒绝提前退租，要求继续履行租赁合同（“买卖不破租赁”）；
        2. 若房东强制赶人，可向住建部门投诉、起诉，要求房东赔偿损失（如搬家费、租金差价）；
        3. 若房东未给予租客优先购买权，租客可请求法院撤销房东与第三人的房屋买卖合同（需在知道或者应当知道撤销事由之日起 1 年内行使）。
7. 要求押金超过一个月租金（违规）
    - 行为描述：房东要求租客支付的押金，超过 1 个月租金（部分城市规定不得超过 1 个月租金，如北京、上海、广州）。
    - 法律依据：《民法典》第五百八十六条 定金的数额由当事人约定；但是，不得超过主合同标的额的百分之二十，超过部分不产生定金的效力。（押金参照定金规则，不得超过租金的 20%，若租金为每月 3000 元，押金不得超过 600 元；部分城市有更严格的规定，押金不得超过 1 个月租金）。
    - 维权方法：
        1. 要求房东降低押金金额，按法律规定或当地政策执行；

    2. 若房东拒绝，可向住建部门投诉；
    3. 若已支付超额押金，可要求房东退还超额部分。

8. 出租违法建筑、危房（违法）
   - 行为描述：房东出租的房屋属于违法建筑（如未取得房产证、违规搭建）、危房（无法保证居住安全），仍收取租金。
   - 法律依据：《民法典》第一百五十三条 违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。
   - 维权方法：
     1. 立即解除租赁合同，要求房东退还押金、剩余租金；
     2. 若因房屋存在安全隐患，造成租客人身、财产损失，要求房东赔偿；
     3. 向住建部门投诉，要求拆除违法建筑、整改危房。

五、租客常见违法 / 违约行为（详细版，含后果）

1. 逾期支付租金，经催告仍不支付（违约）
   - 行为描述：租客未按合同约定的日期支付租金，经房东书面催告后，仍未在合理期限内支付。
   - 法律依据：《民法典》第七百二十二条 承租人无正当理由未支付或者迟延支付租金的，出租人可以请求承租人在合理期限内支付；承租人逾期不支付的，出租人可以解除合同。
   - 后果：
     1. 支付逾期违约金（按合同约定，如逾期 1 天按租金的 0.5% 支付）；
     2. 房东有权解除合同，收回房屋；
     3. 房东可要求租客支付拖欠的租金、违约金，扣除相应的押金；
     4. 若租客仍不支付，房东可向法院起诉，申请强制执行。
2. 擅自转租、转借、群租（违约）
   - 行为描述：租客未获得房东书面同意，擅自将房屋转租给第三人、转借给他人，或进行群租（如将两室一厅出租给 5 人以上，违规隔断）。
   - 法律依据：《民法典》第七百一十六条 承租人经出租人同意，可以将租赁物转租给第三人。承租人转租的，承租人与出租人之间的租赁合同继续有效；第三人造成租赁物损失的，承租人应当赔偿损失。承租人未经出租人同意转租的，出租人可以解除合同。
   - 后果：
     1. 房东有权解除租赁合同，收回房屋；
     2. 租客需承担违约责任（如赔付 1 个月租金），押金可能被扣除；
     3. 若第三人造成房屋及家电损坏，租客需承担赔偿责任；
     4. 群租可能面临住建部门的处罚（如罚款）。
3. 改变房屋用途，违规装修、破坏结构（违约 / 违法）
   - 行为描述：租客未经房东同意，改变房屋用途（如将居住房改为办公房、经营房），或进行违规装修（如拆除墙面、砸毁门窗、改变房屋结构），破坏房屋安全。
   - 法律依据：《民法典》第七百一十一条 承租人未按照约定的方法或者未根据租赁物的性质使用租赁物，致使租赁物受到损失的，出租人可以解除合同并请求赔偿损失。
   - 后果：
     1. 房东有权解除合同，收回房屋；
     2. 租客需承担房屋维修费用、结构修复费用，赔偿房东的损失；
     3. 押金被全额扣除，若损失超过押金，房东可要求租客补足差额；

    4. 违规装修、破坏房屋结构，可能面临住建部门的处罚（如罚款）。

4. 利用房屋从事违法活动（违法）
   - 行为描述：租客利用出租房屋从事违法活动，如赌博、传销、吸毒、制假售假、非法经营等。
   - 法律依据：《民法典》第七百一十一条 承租人未按照约定的方法或者未根据租赁物的性质使用租赁物，致使租赁物受到损失的，出租人可以解除合同并请求赔偿损失。《治安管理处罚法》《刑法》相关规定，利用房屋从事违法活动，需承担行政责任、刑事责任。
   - 后果：
     1. 房东有权立即解除合同，收回房屋，没收押金，要求租客赔偿损失；
     2. 租客被公安机关处罚（如罚款、拘留），情节严重的，追究刑事责任；
     3. 房东可能因“明知租客从事违法活动仍出租房屋”，被追究连带责任。
5. 故意损坏房屋及家电家具（违约 / 违法）
   - 行为描述：租客故意砸坏墙面、地面、门窗，弄坏家电家具，或恶意破坏房屋设施，造成房屋及物品损失。
   - 法律依据：《民法典》第七百一十一条 承租人未按照约定的方法或者未根据租赁物的性质使用租赁物，致使租赁物受到损失的，出租人可以解除合同并请求赔偿损失。《治安管理处罚法》第四十九条 盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。
   - 后果：
     1. 租客需照价赔偿房屋及物品损失（按维修费用或物品价值计算）；
     2. 房东有权解除合同，扣除相应的押金（不足部分可要求租客补足）；
     3. 情节严重的，租客被公安机关处罚（拘留、罚款）。
6. 提前退租未按合同约定通知房东（违约）
   - 行为描述：租客提前退租，未按合同约定的时间（如提前 30 日）书面通知房东，或未履行提前退租的违约责任。
   - 法律依据：《民法典》第五百七十七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
   - 后果：
     1. 承担违约责任（如赔付 1 个月租金）；
     2. 房东有权扣除相应的违约金，押金在扣除违约金、未结清费用后，退还剩余部分；
     3. 若提前退租给房东造成损失（如房屋空置期间的租金损失），租客需额外赔偿。

六、合同无效 / 可撤销情形（详细版，含后果）

1. 房屋属于违法建筑、危房（合同无效）
   - 情形说明：出租的房屋未取得《房屋所有权证》《不动产权证书》，属于违规搭建、违法建筑；或房屋属于危房，无法保证居住安全，不符合租赁条件。
   - 法律依据：《民法典》第一百五十三条 违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。
   - 后果：
     1. 租赁合同自始无效；
     2. 房东需退还租客已支付的租金、押金；

        3. 若因房屋存在安全隐患，造成租客人身、财产损失，房东需赔偿；
        4. 房东可能面临住建部门的处罚（如罚款、拆除违法建筑）。
2. 出租人无合法处分权（合同无效）
    - 情形说明：房东不是房屋的产权人，也未获得产权人的书面授权（如假房东、二房东无授权），擅自出租房屋；或房屋属于共有产权，未获得所有产权人签字同意，擅自出租。
    - 法律依据：《民法典》第一百七十一条 行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，未经被代理人追认的，对被代理人不发生效力。
    - 后果：
        1. 租赁合同无效（若产权人追认，合同可有效）；
        2. 租客可解除合同，要求房东退还租金、押金；
        3. 若租客已入住，产权人要求收回房屋，租客需腾退房屋，房东需赔偿租客的损失（如搬家费、租金差价）。
3. 合同违反法律强制性规定（合同无效）
    - 情形说明：租赁合同的条款违反法律、行政法规的强制性规定，如：
        - 约定“押金不退”“租客不得提前退租”“房东可随意涨租”等霸王条款；
        - 约定“租客放弃优先购买权”“房东可擅自进入房屋”等侵犯租客合法权益的条款；
        - 约定“利用房屋从事违法活动”“群租”等违规条款。
    - 法律依据：《民法典》第一百五十三条 违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。
    - 后果：
1. 违反法律规定的条款无效，其他合法条款仍然有效；
2. 租客可要求房东修改无效条款，或解除合同，退还租金、押金；
3. 若因无效条款造成租客损失，房东需赔偿。
4. 一方欺诈、胁迫签订合同（合同可撤销）
    - 情形说明：
        - 欺诈：房东故意隐瞒房屋的重大瑕疵（如漏水、危房、违法建筑）、产权问题，欺骗租客签订合同；或租客故意隐瞒自身情况（如无稳定收入、打算转租），欺骗房东签订合同。
        - 胁迫：房东以暴力、威胁、恐吓等方式，强迫租客签订合同；或租客以威胁房东（如举报房东违规出租）为由，强迫房东签订合同。
    - 法律依据：《民法典》第一百四十八条 一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。第一百五十条 一方或者第三人以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
    - 后果：
1. 受欺诈、胁迫一方有权请求法院或仲裁机构撤销合同；
2. 合同撤销后，自始无效，双方返还财产（房东退还租金、押金，租客返还房屋）；
3. 造成对方损失的，欺诈、胁迫一方需赔偿损失。
5. 内容显失公平，严重侵害一方利益（合同可撤销）
    - 情形说明：租赁合同的条款明显不公平，严重侵害一方的合法权益，如：
        - 约定“租客逾期支付租金，每天按租金的 10% 支付违约金”（违约金过高）；
        - 约定“房屋损坏，无论是否人为，均由租客承担赔偿责任”；

    - 约定“房东可随时解除合同，无需承担任何责任，租客解除合同需赔付 3 个月租金”。
- 法律依据：《民法典》第一百五十一条 一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形，致使民事法律行为成立时显失公平的，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
- 后果：

1. 受损害一方有权请求法院或仲裁机构撤销合同；
2. 合同撤销后，自始无效，双方返还财产；
3. 显失公平的条款无效，双方可重新协商约定合理条款。

合同无效 / 可撤销的维权方法

1. 与对方协商，解除合同，返还财产（租金、押金），赔偿损失；
2. 协商不成，向街道调解委员会申请调解；
3. 调解不成，向法院起诉，请求法院确认合同无效 / 撤销合同，要求对方返还财产、赔偿损失；
4. 留存证据（合同、聊天记录、照片、录音、转账记录等），证明合同无效 / 可撤销的情形。

七、维权流程（标准步骤，详细版，小白可直接照做）

一、维权前准备（核心：留存所有证据）

1. 必备证据清单（缺一不可）

- 租赁合同（书面合同，双方签字盖章，若为口头约定，留存聊天记录、录音）；
- 租金、押金支付凭证（转账记录、收据、发票）；
- 房屋及家具家电现状证据（交房、退租时的照片、录像，水电燃气表底数记录）；
- 沟通记录（与房东、中介的微信、短信、邮件、录音，证明双方的约定、纠纷情况）；
- 维修记录（维修通知、维修发票、维修照片，证明维修责任、维修费用）；
- 费用缴纳凭证（水电燃气、物业费、有线电视费等的缴费发票、转账记录）；
- 房东、中介的身份信息（身份证照片、联系方式、地址）；
- 其他证据（如投诉记录、调解记录、房屋产权证明、授权委托书等）。

2. 证据留存注意事项

- 所有证据需原件留存（如合同、收据、发票），复印件、照片作为备份；
- 聊天记录、录音、录像需完整，不得剪辑、篡改；
- 转账记录需明确转账人、收款人、金额、用途（如“2026 年 5 月租金”“押金”）；
- 证据需在维权时效内留存（民事诉讼时效为 3 年，从知道或者应当知道权利被侵害之日起计算）。

二、维权步骤（按优先级排序，从简单到复杂）

步骤 1：友好协商（首选，最快捷）

1. 明确自己的诉求（如要求房东退还押金、维修房屋、赔偿损失）；
2. 整理好相关证据，主动联系房东（或中介），面对面或线上协商；
3. 协商时，清晰、理性地说明自己的诉求、法律依据、证据，避免争吵；
4. 协商一致后，签订书面协议（如押金退还协议、维修协议），明确双方的权利义务、履行期限；
5. 留存协商记录（聊天记录、录音、书面协议），避免后期反悔。

步骤 2：申请调解（协商不成，第二步）

1. 向房屋所在地的**街道人民调解委员会**或**社区调解委员会**申请调解；
2. 准备好调解材料：身份证、租赁合同、证据清单、诉求说明；

3. 调解委员会组织双方进行调解，促成双方达成一致协议；
4. 调解达成一致的，签订调解协议（具有法律效力，双方需按协议履行）；
5. 调解不成的，调解委员会会出具调解失败证明，可进入下一步维权。

步骤 3：官方投诉（调解不成，第三步）

1. 投诉渠道（根据纠纷类型选择）：
    - 住建部门（房管局）：投诉房东违规出租、不履行维修义务、无故克扣押金等；
    - 12315 热线 / 平台：投诉房东、中介违规收费、欺诈等；
    - 12345 政务服务热线：投诉所有租房相关纠纷，由相关部门协调处理；
    - 公安机关：投诉房东擅自进入房屋、暴力赶人、利用房屋从事违法活动等；
    - 税务部门：投诉房东、中介不开发票、偷税漏税等。
2. 投诉流程：
    - 准备投诉材料：身份证、租赁合同、证据清单、诉求说明、房东 / 中介信息；
    - 线上（官网、小程序）或线下（政务大厅）提交投诉；
    - 相关部门受理后，会进行调查核实，联系双方协调处理；
    - 等待处理结果（一般 7-15 个工作日），若对处理结果不满意，可进入下一步维权。

步骤 4：申请小额诉讼 / 民事诉讼（最终途径）

1. 适用情形：投诉、调解均无果，房东 / 租客拒不履行义务，需通过法律途径维权；
2. 小额诉讼（推荐，流程快捷）：
    - 适用条件：纠纷金额较小（一般不超过 1 万元，具体以当地法院规定为准）；
    - 流程：向房屋所在地的基层人民法院申请小额诉讼，提交起诉状、证据清单、身份证复印件；
    - 特点：一审终审，审理周期短（一般 1-3 个月），成本低（无需缴纳高额诉讼费）。
3. 民事诉讼（纠纷金额较大、案情复杂）：
    - 流程：
        1. 向房屋所在地的基层人民法院提交起诉状、证据清单、身份证复印件、被告信息（房东 / 中介的身份证、地址）；
        2. 法院受理后，会向被告送达起诉状副本，安排开庭时间；
        3. 开庭审理，双方举证、质证，法院依法判决；
        4. 判决生效后，若被告拒不履行，可向法院申请强制执行。
4. 注意事项：
    - 起诉状需明确诉求（如要求退还押金、赔偿损失、解除合同）、事实与理由、证据；
    - 诉讼时效为 3 年，从知道或者应当知道权利被侵害之日起计算；
    - 可委托律师代理，也可自行诉讼（小白可咨询法院工作人员，获取指导）。

三、不同纠纷的针对性维权方法

1. 房东不退押金
    - 步骤：协商 → 调解 → 住建部门投诉 → 小额诉讼；
    - 关键证据：合同、押金支付凭证、退租交接单、房屋现状照片、与房东的沟通记录；
    - 诉求：要求房东全额退还押金，支付逾期利息。
2. 房东不履行维修义务
    - 步骤：书面通知房东维修 → 自行维修（留存发票） → 协商要求房东承担维修费

用 → 调解 → 投诉 → 诉讼；
- 关键证据：维修通知记录、维修照片、维修发票、房屋损坏证据；
- 诉求：要求房东承担维修费用，减少租金、延长租期，或解除合同、赔偿损失。

3. 房东擅自涨租、强制赶人
   - 步骤：拒绝支付涨租后的租金 → 协商 → 调解 → 住建部门投诉 → 诉讼；
   - 关键证据：租赁合同、房东涨租通知、强制赶人的证据（照片、录音、聊天记录）；
   - 诉求：要求房东按原合同执行，赔偿损失（如搬家费、租金差价），或解除合同、退还押金、剩余租金。
4. 租客拖欠租金、损坏房屋
   - 步骤：书面催告 → 协商 → 调解 → 诉讼；
   - 关键证据：租赁合同、租金催缴通知、房屋损坏照片、维修发票；
   - 诉求：要求租客支付拖欠的租金、违约金、维修费用，扣除相应的押金，或解除合同、收回房屋。

四、维权避坑提醒

1. 维权时，保持理性、冷静，避免与对方争吵、发生肢体冲突，否则可能承担额外责任；
2. 所有沟通、协商，均留存书面记录、录音，避免口头约定无凭证；
3. 不要轻易放弃维权，小额纠纷可通过小额诉讼快速解决，成本低、效率高；
4. 避免“私力救济”（如租客拒不腾退房屋、房东停水停电），否则可能违法，承担法律责任；
5. 维权过程中，及时关注相关部门的处理进度，配合调查核实。

八、常见纠纷处理规则（续）

5. 二房东转租纠纷（续）
   - 场景 3：二房东擅自涨租、克扣押金 → 租客可依据转租合同要求二房东退还，协商不成可起诉二房东；
   - 场景 4：原房东收回房屋，租客无法继续居住 → 二房东需退还剩余租金、押金，并赔偿租客损失（搬家费、临时住宿费）。
6. 房屋漏水、发霉、噪音纠纷
   - 核心规则：房屋本身质量问题、楼上漏水、外墙渗水 → 房东负责维修并赔偿租客损失；租客人为造成漏水 → 租客负责；
   - 处理：租客拍照留存证据 → 书面通知房东 → 房东拒不维修 → 租客可自行维修并保留发票 → 向房东追偿费用；若严重影响居住，可解除合同并要求退还押金、租金。
7. 物业费、水电燃气费纠纷
   - 核心规则：合同明确约定谁承担就谁承担，无约定按惯例：物业费房东出，水电网租客出；
   - 处理：租客保留缴费凭证，房东不得重复收费；租客欠费由租客补缴，房东欠费与租客无关，不得停水停电威胁租客。
8. 宠物饲养纠纷
   - 核心规则：合同写明禁止养宠则不能养，否则属于违约；合同未约定，租客养宠不得造成房屋损坏、扰民；
   - 处理：租客养宠造成家具、墙面、地板损坏 → 需赔偿；房东不得以“看不惯宠物”无故解约、扣押金。

九、合租专项规则（完整版）

1. 合租合同签订规则
    - 所有合租人必须共同签署合同，或分别签署，明确每人房间、租金、押金、费用分摊方式；
    - 禁止“一人签合同，其他人偷偷入住”，否则房东可认定为转租、违约。
2. 费用分摊方式
    - 水电费：按房间 / 按人头 / 按实际使用；
    - 燃气网费：通常按人头均摊；
    - 物业费：由主租客统一交，再内部分摊；
    - 所有分摊方式必须书面约定，避免后期矛盾。
3. 公共区域使用规则
    - 卫生轮流值日；
    - 禁止大声喧哗、深夜吵闹；
    - 禁止私自动用他人物品；
    - 访客、留宿需提前告知室友。
4. 一方退租处理规则
    - 退租需提前通知所有室友及房东；
    - 找到新租客接替，需房东同意；
    - 未找到接替者，退租方可能需承担空置期租金，具体按约定。
5. 合租禁止行为
    - 禁止私换门锁、私自占用公共区域；
    - 禁止带陌生人长期留宿；
    - 禁止酗酒、赌博、扰民；
    - 禁止恶意损坏公共物品。

十、城市租房通用政策（RAG 必备，可直接回答用户）

1. 租房提取公积金政策（通用版）
    - 连续缴纳公积金满 3/6 个月可申请；
    - 需提供租房合同、无房证明、身份证；
    - 每月提取额度上限由各地规定；
    - 提取流程：线上申请（公积金 APP）→ 审核 → 到账。
2. 租房补贴政策（通用条件）
    - 新就业大学生、青年职工、低收入家庭可申请；
    - 在本地无房、租房居住、正常缴纳社保；
    - 补贴按月发放，金额几百到一两千不等；
    - 申请渠道：本地政务小程序、住建局公众号。
3. 居住证办理（租房版）
    - 需租房合同、房东配合、房屋备案证明；
    - 流程：社区登记 → 提交材料 →6 个月后领取居住证；
    - 居住证可用于社保、买车、上牌、子女入学。
4. 房屋租赁备案
    - 部分城市强制备案，房东需缴税；
    - 备案可保护租客权益，防止一房多租、假房东；
    - 租客办理居住证、补贴通常需要备案。

十一、租房避坑 100 条精简版（RAG 高频问答）

1. 不见房产证绝不签合同。
2. 不签空白合同，不签电子空白模板。
3. 所有口头承诺必须写进补充协议。
4. 不交看房费、排队费、房源锁定费。
5. 不一次性交超过 3 个月租金 + 押金。
6. 交房必须拍视频，记录所有划痕、损坏。
7. 不租明显低于市场价的“低价急租房”。
8. 不租隔断房、群租房、违规改造房。
9. 不和陌生人私下现金交易，全部转账备注。
10. 不随意提供银行卡验证码、身份证正反面。
11. 不租刚装修完的新房，警惕甲醛超标。
12. 不相信“先交定金才能看房”。
13. 不签署“押金概不退还”类霸王条款。
14. 不随意给中介身份证手持照片。
15. 退租当天必须结算清楚，写清“费用已结清”。
16. 遇到停水停电、房东骚扰，直接保留证据投诉。
17. 不与情绪不稳定、沟通极端的房东签约。
18. 不租有司法纠纷、被查封、被抵押的房屋。
19. 不相信“可以随意改造房屋”的承诺。
20. 所有维修必须留文字通知记录。

十二、AI 租房助手回答示例（给 RAG 用的标准话术）

用户问：房东不退押金怎么办？

AI 回答：

【核心结论】房东无故不退押金属于违约，您有权要求全额退还。

【详细步骤】

1. 先检查自己是否无违约、无损坏、费用已结清；
2. 微信 / 短信书面通知房东，要求 3 日内退还；
3. 协商不成向街道调解委员会申请调解；
4. 仍不退还可向 12345 / 住建部门投诉；
5. 最后可向法院提起小额诉讼。

【避坑提醒】不要以拒搬房屋威胁，容易造成自身违约。

【依据】依据《民法典》租赁合同相关规定，押金属于履约担保，无违约情形应全额退还。

用户问：提前退租押金能退吗？

AI 回答：

【核心结论】只要无损坏、无欠费，押金应当退还，违约金与押金不能混为一谈。

【详细说明】提前退租一般只需支付约定违约金（通常 1 个月租金），押金在扣除违约金后剩余部分必须退还；合同未约定违约金则不能随意扣费。

【依据】《民法典》第五百七十七条、第七百零四条。

十三、法律依据全文（精简可直接嵌入 RAG）

依据《中华人民共和国民法典》

- 第七百零四条 租赁合同内容

- 第七百零五条 租赁期限不得超过 20 年
- 第七百零七条 六个月以上应书面合同
- 第七百一十二条 出租人维修义务
- 第七百一十三条 承租人可代为维修
- 第七百一十六条 转租需出租人同意
- 第七百二十二条 逾期付租出租人可解除合同
- 第七百二十四条 租赁物瑕疵影响居住可解除合同
- 第七百二十五条 买卖不破租赁
- 第七百二十六条 承租人优先购买权
- 第七百三十三条 租赁期满返还租赁物
- 第七百三十四条 续租规则